

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/25/6389

הצעת חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה (תיקון – מתן זכויות של נפגעי איבה לבן משפחה של חטוף), התשפ"ו–2025

הוספת סעיף 2ב. 1. בחוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה, התשפ"ד–2023¹, אחרי סעיף 2א יבוא:

"זכויות לבן 2ב. (א) בן משפחה של חטוף ששוחרר, יהיה זכאי משפחה של חטוף ששוחרר לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970², כפי שיקבע השר ובהתאם לתנאים שיקבע.

(ב) תקנות כאמור בסעיף קטן (א) יחולו גם על בן משפחה של מי שהיה חטוף ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) וגופתו הושבה.

(ג) בסעיף זה, "חטוף ששוחרר" – כהגדרתו בסעיף 2א(א).

(ד) תקנות ראשונות לפי סעיף זה יותקנו בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה (תיקון – מתן זכויות של נפגעי איבה לבן משפחה של חטוף), התשפ"ו–2025.

דברי הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), עמדה מדינת ישראל בפני מתקפת טרור רצחנית וחסרת תקדים. אלפי מחבלים חדרו ליישובי הדרום מהיבשה, מהאוויר ומהים, ולצד זאת נורו אלפי רקטות לשטחה של המדינה. במתקפה זו נרצחו ונפצעו אלפי אזרחים וחיילים, ו-251 אזרחים, חיילים ומשרתי כוחות הביטחון נחטפו לרצועת עזה והוחזקו שם כבני ערובה בתנאי התעללות קשים. כיום, חטוף אחד נותר בשבי חמאס.

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 64.

משפחות החטופים התמודדו למעלה משנתיים עם מציאות של טראומה מתמשכת, המאופיינת בחוסר ודאות, חרדה עמוקה, סבל נפשי ופגיעה קשה ביכולתם לנהל שגרת חיים.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולת איבה, התשפ"ד–2023, ולהסמיך את שר הביטחון לקבוע בתקנות אילו זכויות מבין הזכויות הניתנות לנפגעי פעולות איבה לפי סעיף 4 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970 (להלן – חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), יינתנו גם לבני משפחות של חטופים ששוחררו. בנוסף, מוצע כי התקנות שיקבע השר יחולו גם על בני משפחה של מי שהיה חטוף ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) וגופתו הושבה. הענקת זכויות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה נותנת ביטוי להכרת המדינה בפגיעה הנפשית, החברתית והתפקודית המיוחדת שעברו אותן משפחות, ולצורך לספק להן תמיכה ושיקום באופן דומה לנפגעי פעולות איבה. תקנות ראשונות יותקנו בתוך 30 ימים ממועד פרסום החוק, וזאת כדי להבטיח מתן סיוע מידי והולם למשפחות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יצחק קרויזר וקבוצת חברי הכנסת (פ/6373/25).

הצעת החוק זהה לפ/6373/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ו (22.12.2025)